

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

5912/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שיעור קצבת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה למעסיקים שני מטפלים), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 206 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 206, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) על אף האמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף זה, מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה, לא יופחת שיעור הגמלה שהוא זכאי לה כאמור רק בשל כך שהוא מעסיק שני מטפלים ומתקיימים לגביו יתר התנאים הקבועים בהוראות האמורות לעניין תוספת לקצבה מיוחדת; ואולם, על אף האמור באותן הוראות, הוא יהיה זכאי לתוספת לקצבה מיוחדת בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה."

2. תיקון סעיף 222 בחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) על אף האמור בהוראות שנקבעו לפי סעיף זה, מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד נכה, לא יופחת שיעור הגמלה שהוא זכאי לה כאמור רק בשל כך שהוא מעסיק שני מטפלים ומתקיימים לגביו יתר התנאים הקבועים בהוראות האמורות לעניין תוספת לגמלה; ואולם, על אף האמור באותן הוראות, הוא יהיה זכאי לתוספת לגמלה בשיעור של 235% מקצבת יחיד מלאה."

3. תחולה הוראות סעיפים 206 ו-222 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו לגבי קצבת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה, המשולמת בעד התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ואילך.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתקן עיוות חברתי וכלכלי שנוצר מההסדר הקיים בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978, לעניין שיעור קצבת שירותים מיוחדים לנכים סיעודיים הזקוקים לשני מטפלים.

לפי תקנות אלה, נכה אשר תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום-יום, בכל שעות היממה, או נכה התלוי בעזרה רבה במיוחד מהזולת בביצוע כל פעולות היום-יום, בכל שעות היממה, ונוסף על כך זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה ל-235% מקצבת יחיד מלאה. אולם, כאשר נכה כאמור נאלץ להעסיק שני מטפלים בשל מצבו הקשה, מפחית המוסד לביטוח לאומי על פי הקבוע בתקנות את שיעור הקצבה מ-235% ל-188% מקצבת יחיד מלאה ומעניק לו תוספת חלקית בלבד. הסדר דומה קבוע בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, לגבי גמלת ילד נכה. בכך, נגרם לו נזק כלכלי חמור שאינו מאפשר לו לשלם את שכרם של שני המטפלים, למרות שהזכאות המקורית אמורה לשקף את מצבו הרפואי והתפקודי.

לפיכך, מוצע לקבוע כי שיעור הגמלה שאדם נכה זכאי לה לא תופחת רק בשל כך שהוא מעסיק שני מטפלים. התיקון המוצע נועד לתת מענה כלכלי הוגן שיתאים למציאות איתה מתמודד מטופל סיעודי אשר תלוי לחלוטין בזולת ונדרש להעסיק שני מטפלים, ולמנוע מצב שבו מטופל כאמור ייאלץ לוותר על טיפול חיוני בעקבות הפחתת שיעור הגמלה.

כמו כן, תיקון זה נועד לשקף מדיניות של אחריות חברתית, לאפשר לנכים להמשיך ולחיות בקהילה בכבוד, ולהימנע מהשמה במוסדות יקרים יותר למדינה ולחברה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ארז מלול (פ/5904/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)